



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 19 DEL 07/04/2026	OGGETTO: SERVIZIO DI EROGAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI A VALORE –LIQUIDAZIONE DI SPESA. PROVVEDIMENTI.
Registro Generale N. 240 DEL 08/04/2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno otto, del mese di aprile nel proprio Ufficio.

CIG: BA30E71574

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 14/2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Premesso che l'art. 26, Legge n. 448/1999, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1 del D.lgs. n. 165/2001;

Atteso che con Decreti Ministeriali del 24.02.2000 e del 02.05.2001, il Ministero ha affidato a CONSIP S.p.A., la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni, di dette Convenzioni, per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26, Legge n. 448/1999 e ss.mm.ii.;

Rilevato che:

- la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti ad essa assegnati dal Ministero, ha avviato e concluso una procedura di gara aperta, svolta in ambito comunitario, e suddivisa in Lotti, finalizzata alla individuazione di fornitori per la prestazione del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto a valore cartacei "*ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI ED ELETTRONICI DI QUALSIASI VALORE NOMINALE – BUONI PASTO II, LOTTO 9 CAMPANIA*";

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 10/2026 – R.G. n. 117/2026 con oggetto “*AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI A VALORE DA GENNAIO 2026 A DICEMBRE 2027*”;

Valutato di dover tratteggiare gli elementi essenziali del contratto e la procedura di scelta del contraente come segue:

- A) Oggetto del contratto: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici “a valore” dal mese di Gennaio 2026 al mese di Dicembre 2027;
- B) Procedura di scelta del contraente: affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023 ad operatore aggiudicatario della Convenzione-quadro CONSIP S.p.A.;
- C) Valore nominale dei Buoni pasto: € 10,00;
- D) Totale Buoni pasto da ordinare: n. 3.888;
- E) Importo della fornitura: € 40.435,20, I.V.A. al 4% compresa (numero di buoni x valore aggiudicato del BP);
- F) Durata della fornitura: 24 mesi (salvo proroga della Convenzione-quadro CONSIP S.p.A.);

Dato atto che:

- l'operatore economico, PLUXEE ITALIA S.r.l., P.IVA 05892970152, con sede legale sita in Via Gallarate n. 200, cap. 20151, in Milano, è soggetto aggiudicatario della Convenzione CONSIP S.p.A., relativa al Lotto n. 9 Campania (Buoni pasto 11), per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici a valore;
- è stata inoltrata all'operatore aggiudicatario la richiesta di offerta assunta all'R.D.O. n. 1435731 – O.E.I. n. 8928513, tramite il portale “ACQUISTINRETEPA”, per la fornitura complessiva (sul triennio) di n. 5.832 buoni pasto con valore facciale di € 10,00;
- stante la vigenza per una durata di mesi ventiquattro (n.24) della Convenzione-quadro Consip S.p.A., è stato possibile procedere all'ordine di n. 3.888 buoni pasto con valore facciale di € 10,00, per un totale sul biennio di n. complessivo di 3.888 di buoni pasto elettronici, per un importo complessivo di € 40.435,20, I.V.A. al 4% come per legge inclusa;
- nell'ipotesi di proroga e/o rinnovo eventualmente disposti da Consip S.p.A. in riferimento alla vigenza dell’*“ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI ED ELETTRONICI DI QUALSIASI VALORE NOMINALE – BUONI PASTO 11, LOTTO 9 CAMPANIA”*, l'Ente comunale potrà disporre un ulteriore ordinativo integrativo in conformità alla vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale;

Vista la documentazione agli atti e segnatamente:

- Convenzione per l'appalto del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 26 Legge n. 488/1999 e dell'articolo 58 Legge n. 388/2000, Lotto 9 Campania (Buoni pasto 11);
- Nomina a responsabile del trattamento dei dati personali del fornitore affidatario;
- Capitolato tecnico prestazionale;
- Allegato C della Convenzione recante “Condizioni Generali”;
- Dichiarazione contenente gli estremi del conto dedicato ai sensi dell'art. 3, Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità nell'assolvimento degli obblighi contributivi per l'operatore suddetto;
- Acquisizione del Codice identificativo Gara (CIG) n. BA30E71574 tramite PCP;

Vista la fatturazione elettronica progressivo documento n. VF26002336 pervenuta tramite sistema nazionale di interscambio (SDI), acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4070 del 04.04.2026 (periodo da Gennaio a Marzo + straordinario elettorale referendum mese di Marzo c.a.);

Dato atto che la fornitura richiesta è stata regolarmente effettuata dall'operatore incaricato PLUXEE ITALIA S.r.l., P.IVA 05892970152;

Vista la documentazione presente agli atti d'Ufficio;

Ritenuto dovere asseverare la correttezza e regolarità della documentazione fiscale, attestando l'inesistenza di motivi ostativi alla liquidazione e pagamento degli importi fatturati, sulla base delle prestazioni e condizioni tecnico economiche dedotte in contratto;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo:

1. Di liquidare e pagare la somma complessiva di €. 2.897,73, (inclusa I.V.A. come per legge) dovuta all'operatore PLUXEE ITALIA S.r.l., quale corrispettivo del servizio sostitutivo di mensa destinato al personale dipendente ed erogato tramite buoni pasto elettronici "*a valore*", come da fatturazione elettronica documento n. VF26002336 pervenuta tramite sistema nazionale di interscambio (SDI), acquisita al protocollo dell'Ente comunale al n. 4070 del 04.04.2026, con imputazione sul capitolo n. 322/7 del vigente bilancio pluriennale 2026/2028, corrente esercizio finanziario;
2. Di dare atto che la procedura di affidamento è stata gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010 e ss.mm.ii.) – riferimento CIG BA30E71574;
3. Di dare atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
4. La presente determinazione:
 - ✓ È stata trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti conseguenti;
 - ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio Generale delle determinazioni;
 - ✓ È pubblicata all'Albo Pretorio elettronico per giorni quindici (gg.15) consecutivi;
 - ✓ È trasmessa con eventuali relativi allegati al Responsabile della Trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
- Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso altresì ricorso al T.A.R. Campania - Sez. di Salerno, entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120);
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si rende noto che Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti eventuali chiarimenti.

Avella (AV), 08/04/2026

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 07/04/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI A VALORE DA GENNAIO 2026 A DICEMBRE 2027 – CIG BA30E71574. CIG: BA30E71574 CUP: Descrizione Capitolo: Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.01.01.02.002	1.11	322.7		2026	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
239	€ 19.000,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: Pluxxe Italia Srl - Progressivo Fornitore: 5491 Codice Fiscale: 05892970152 P.Iva: 05892970152
--

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
456	2.897,33	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

Pluxxe Italia Srl

Avella (AV), 08/04/2026

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;
PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 08/04/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 09/04/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 413, e vi rimarrà fino al 24/04/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 240 del 08/04/2026;

Oggetto: SERVIZIO DI EROGAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI A VALORE –LIQUIDAZIONE DI SPESA. PROVVEDIMENTI.

Avella (AV), 09/04/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Avv. Massimiliano Sorriento